

1500183-13.2022.8.26.0296

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCELO FORLI FORTUNA

Comarca: Jaguariúna

Foro: Foro de Jaguariúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... analisarmos a figura típica do delito de roubo majorado, para concluirmos se as condutas do agente se subsumiram perfeitamente ao tipo legal.

O delito de roubo se constitui em verdadeiro crime complexo (aquele que é composto por fatos que individualmente constituem crimes), pois é formado pela conjugação do furto e do constrangimento ilegal. Em virtude desta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaguariúna

Foro de Jaguariúna

1ª Vara

Rua Santo Antonio de Posse, 259, Jaguariuna-SP - cep 13911-016

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500183-13.2022.8.26.0296 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500183-13.2022.8.26.0296

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048970/2022 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 23138343 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 477/22/314 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 2048970 - DEL.POL.JAGUARIUNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON MARCOS DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO FORLI FORTUNA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial (fl. 4-80), ofereceu denúncia (fl. 1-2) contra CLEITON MARCOS DOS SANTOS e JOÃO BATISTA CORREA NETO, como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Alegou que, no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta de 7h, na Rua General Gomes Carneiro, 410, nesta cidade e Comarca, os réus, em concurso de pessoas, pois previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de arma fogo, subtraíram para si R\$350,00 da vítima PANETTERIA BERLIM LTDA, representada por YEIZA SOUZA GODOI.

Narrou que, conforme o apurado, decididos a praticar um roubo, os denunciados

dirigiram-se ao referido estabelecimento em uma motocicleta. Enquanto João Batista ficou aguardando do lado de fora, vigiando possível chegada da polícia, Cleiton ingressou na padaria e, de arma em punho, anunciou o assalto e subtraiu todo o dinheiro do caixa. Ato contínuo, ocupou a garupa da moto onde aguardava seu comparsa para dar-lhe fuga e deixaram rapidamente o local. Os réus foram presos em flagrante na data dos fatos, sendo suas prisões convertidas em preventiva (fl. 4-70).

A denúncia foi recebida (fl. 92-93).

Os réus foram citados (fl. 106/109) e apresentaram respostas à acusação (fl. 114-116 e 121-124).

Os réus não foram absolvidos sumariamente, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 133-135).

Na instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação e uma arrolada pela defesa, sendo, após, os réus interrogados (fl. 157-158).

O Ministério Público apresentou suas alegações finais por memoriais, pugnando pela procedência da ação para condenar os réus nos termos da denúncia (fl. 204-210).

A defesa do réu Cleiton apresentou suas alegações finais por memoriais e requereu a improcedência da ação com a absolvição do réu por insuficiência probatória (fl. 215-221).

A defesa do réu João apresentou suas alegações finais por memoriais e requereu a improcedência da ação com a absolvição do réu por insuficiência probatória (fl. 227-231).

Eis, em suma, o relato.

Tudo bem visto e ponderado, passo a DECIDIR.

De início, observo que não há qualquer vício capaz de inquinar de nulidade a presente ação penal, tendo sido observado adequadamente o rito previsto no Código de Processo Penal, bem como garantidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório em favor dos réus.

Passo a análise do mérito.

A pretensão punitiva deduzida em juízo é procedente, vejamos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processo a responsabilidade criminal dos réus, qualificados nos autos, pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, que dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de um terço até metade:

II - se há concurso de duas ou mais pessoas;

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Para que o crime se aperfeiçoe é preciso que o fato seja típico e antijurídico e o agente culpável. Assim considerando, é necessário analisarmos a figura típica do delito de roubo majorado, para concluirmos se as condutas do agente se subsumiram perfeitamente ao tipo legal.

O delito de roubo se constitui em verdadeiro crime complexo (aquele que é composto por fatos que individualmente constituem crimes), pois é formado pela conjugação do furto e do constrangimento ilegal. Em virtude desta característica do delito de roubo, tutela-se além da posse e da propriedade, a liberdade física e individual da pessoa.

O Código Penal dispõe sobre o roubo próprio e impróprio, no caso nos interessa analisar o tipo penal da primeira figura. No roubo próprio, previsto no caput do artigo 157 do Código Penal, o agente subtrai que significa tirar, retirar de outrem bem móvel para si ou para outrem com animus domini. Trata-se da mesma ação nuclear do delito de furto. Contudo, no caso, o agente além de subtrair o bem, emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Por fim, o delito se consuma no exato instante em que o agente subtrai o bem da vítima. Portanto, o roubo está consumado tão logo o sujeito, após o emprego de

violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter a posse tranquila ou não do objeto do crime.

Pois bem.

Conjugando a presente análise do tipo legal com as provas produzidas nos autos, podemos concluir, sem qualquer dúvida, que os acusados praticaram o delito em questão, estando devidamente demonstradas nos autos a materialidade e a autoria delitiva.

A materialidade delitiva restou consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante de folhas 4-5, pelo boletim de ocorrência de folhas 24-26 e pelos demais depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

Portanto, a existência do crime é certa.

Do mesmo modo, a autoria e a responsabilidade penal dos réus também restaram devidamente comprovadas nos autos, pois, vejamos.

O réu Cleiton, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que, na parte da manhã, estava na casa de um amigo no centro. Mais tarde, foi pegar o ônibus para voltar para sua casa no Florianópolis. Esse rapaz, que mora no mesmo bairro, estava passando e perguntou se não queria carona. Aceitou e foi com ele. Foram parados em uma blitz. Como ele não tinha carteira de habilitação, o policial falou para ele que iria guinchar a moto. Ele pediu para não guinchar a moto. O policial disse que precisava de uma pessoa com carta para tirar a moto. O rapaz pediu para ver se tinha alguém com carta para buscar a moto. Saiu e foi para perto do outro bairro achar uma pessoa habilitada. Achou e voltou para a blitz para buscar a moto. Quando chegou, foi preso dizendo que ele teria participado de um assalto. Nove e meia da manhã estava no ponto de ônibus esperando um ônibus passar. Conhecia o outro réu de vista. Às sete da manhã estava saindo de casa para ir à casa de seu amigo. Foi conversar com ele. Ele se chama Jefferson.

O réu João, em seu interrogatório, também negou os fatos. Disse que estava voltando para sua casa, passando pelo Centro sentido Florianópolis, encontrou o Cleiton com um capacete na mão. Parou para dar uma carona para ele. Perguntou se ele iria subir e ele disse sim. Ele montou na garupa da moto e foram. Cerca de três quilômetros para frente foram abordados e o policial começou a falar essas coisas de assalto. Cleiton falou esse negócio de bar para o policial, mas falou para o policial que era mentira e disse para o policial que tinha acabado de encontrar o Cleiton ali e estava levando ele para o Florianópolis. Não sabe se Cleiton participou do roubo e porque estão lhe imputando o crime. A tatuagem de seu braço é um tio patinhas. Não sabe o significado. No dia, estava perto do azulão. Passou no bar do cipó, tomou uma cerveja, fumou um cigarro e depois voltou para casa. Encontrou Cleiton na rodovia perto do shopping. Ele estava com um capacete na mão. Sabe onde fica a padaria Berlin. Já esteve lá antes. Não se lembra de ter passado na frente da padaria naquele dia. Era quase dez horas da manhã quando deu carona para o Cleiton. Ficou no bar do Azulão por um bom tempo. No local onde pegou o Cleiton não tem ponto de ônibus. Conhece o Cleiton dos bares do bairro onde moram, mas não têm amizade.

Em que pesem as negativas dos réus, elas se encontram isoladas nos autos, pois os depoimentos prestados em juízo e as demais provas constantes nos autos demonstram que eles foram os autores dos fatos narrados na denúncia.

Nesse sentido, a vítima Yeiza Souza Godói declarou que estava trabalhando, quando um cara chegou de capacete, anunciou o assalto e pediu o dinheiro do caixa.

Entregou o dinheiro e ele foi embora. Eram dois indivíduos, mas apenas um entrou, sendo que o outro ficou na moto esperando. Conseguiu ver o rosto apenas daquele que lhe abordou. A viseira do capacete estava aberta e conseguiu identificar o réu. O réu era moreno e tinha tatuagem. Moreno mais para pardo. Não viu o cabelo do roubo. No começo, não entendeu o que o roubo estava falando, mas, depois que ele tirou a arma, entendeu que era um assalto. Se não se engana, eles foram presos uma hora depois. Reconheceu o roubo na delegacia de polícia por meio de fotos. Identificou apenas o que entrou na padaria e anunciou o assalto. Não conhecia os réus. Foi recuperado metade do dinheiro que ficou na delegacia. Lembra que era uma moto preta. Não lembra direito se a tatuagem era na perna ou no braço. O roubo

estava de calça. Não se recorda sobre a camisa. Após o roubo, viu a moto passando com os dois indivíduos. Viu a moto no dia e a movimentação das câmeras e a moto viu na delegacia. Não viu o indivíduo que a abordou montando em uma moto. Não conseguiu visualizar a pessoa que estava na moto.

Quanto ao reconhecimento feito em juízo, a vítima reconheceu o réu Cleiton que segurava a placa de número três dentre as quatro pessoas que haviam para serem reconhecidas.

A vítima foi categórica ao indicar, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, que o réu Cleiton foi a pessoa que entrou no estabelecimento comercial e, ameaçando-a com uma arma de fogo, exigiu que o dinheiro da gaveta do caixa lhe fosse entregue, tendo reconhecido pessoalmente o réu Cleiton em duas ocasiões da persecução penal, sustentando que a viseira do capacete do roubador estava aberta e dava para ver o rosto dele.

Ademais, a vítima afirmou que o roubador saiu do local dos fatos e, logo após, passou em frente à padaria na garupa de uma moto preta, momento em que ele e outro indivíduo foram embora.

Importante destacar que as palavras da vítima assumem enorme relevância nos crimes de roubo, principalmente quando coerentes com as demais provas constantes nos autos.

É o que ocorre no presente caso, tendo em vista que as demais provas constantes nos autos corroboram as afirmações da vítima no sentido de que o réu Cleiton é o roubador que entrou na padaria e subtraiu o dinheiro do caixa do estabelecimento mediante emprego de arma de fogo e o réu João é o motorista da moto preta que aguardava ao lado de fora da padaria para efetuar a fuga do local, senão vejamos. Em juízo, a testemunha Moisés Scavazzani (policial militar) afirmou que receberam informações pelo rádio e pelo whatsapp. Passou uma moto com as características. Abordaram eles e viram que as características batiam: capacete, tatuagem, roupa azul e moto. Não se recorda quanto tempo após o roubo os réus foram abordados. Acha que foi quase imediato porque assim que abordaram os réus vieram mensagens no whatsapp. Não foi recuperado dinheiro. Foi pequena quantidade, mas não lembra o valor. Não foi apreendida arma. A moto era do pai do réu. Havia irregularidade pela embriaguez do condutor da motocicleta. Teve acesso às câmeras de monitoramento do local do roubo. Eram imagens internas e externas. Pelas imagens internas dava claramente para ver o capacete e a camisa que o roubador estava usando. Pelas imagens externas viu o condutor com capacete igual e uma tatuagem semelhante na perna direita. Tinha um vídeo deles passando na frente do local. Pelas imagens, não deu para ver o indivíduo que roubou montando na moto. Presenciou o reconhecimento que a vítima fez de um dos indivíduos na delegacia. Quando o indivíduo foi abordado, ele estava sem a blusa de cima que utilizou no roubo. No momento da abordagem, os réus disseram que estavam em um bar. No dia, estavam fazendo uma operação na saída de Jaguariúna. Os réus foram parados pelas características parecidas e para fiscalização. Após, confirmaram que as características batiam. Em nenhum momento o condutor da moto disse que teria dado carona ao garupa. Desde o início eles disseram que tinham saído juntos para irem nesse bar. Não se recorda se o condutor da moto foi levado para reconhecimento na delegacia. Acha que sim. No mesmo sentido, a testemunha Thales de Abreu Garcia (policial militar), em juízo, afirmou que estavam fazendo fiscalização de trânsito na saída de Jaguariúna para Pedreira. Ficaram sabendo dos fatos e mandaram parar uma motocicleta com dois indivíduos. De início, não quiseram parar. Conseguiram parar pelo acostamento. Fiscalizaram e, posteriormente, descobriram através de rádio e mensagem no whatsapp que se tratava de um roubo à paneteria. As características do garupa batia bastante com as pessoas que roubaram a padaria. Viu alguns vídeos da padaria e aparentemente estava uma pessoa sozinha com um capacete que batia com o que estava no dia com uma camiseta escura. A pessoa que estava no local abordada estava com a mesma camiseta por baixo. Dava para ver no vídeo. Estava aparentemente armada. Na abordagem não tinha arma ou simulacro. As características batiam com a do garupa. Na imagem de fora dava para ter noção um pouco. Não se recorda quanto tempo após a ocorrência do roubo que houve essa abordagem.

Veja que os policiais militares foram uníssomos em afirmar que abordaram os réus e

viram que as características deles batiam com as dos roubadores da padaria. O policial militar Scavazzani afirmou que teve acesso às imagens internas e externas capturadas pela câmera de monitoramento do local do crime e que as características dos roubadores batiam com as dos réus. Pontuou que viu nas imagens o roubo e outro indivíduo passando na frente da padaria após o roubo. Afirmou que deu para ver nas imagens que o capacete do condutor da moto na ocasião do roubo era igual ao capacete usado pelo réu João que conduzia a moto no momento da abordagem policial. Pontuou, ainda, que viu uma tatuagem na perna direita do condutor da moto na ocasião do roubo semelhante a que o réu João tem. Por fim, afirmou que, em nenhum momento da abordagem policial, o réu João disse ter dado carona ao réu Cleiton, tendo eles dito, desde o início, que saíram juntos para irem a um bar.

Seu colega de farda, policial militar Garcia, disse que viu alguns vídeos do roubo e afirmou que o réu Cleiton, garupa da moto no momento da abordagem, usava um capacete igual ao do roubo e, por baixo de suas vestes, usava uma camiseta igual a do roubo.

Assim, os depoimentos dos policiais militares vão ao encontro das declarações prestadas pela vítima, corroborando que, após o roubo ter saído do local dos fatos, ele teria fugido do local na garupa da moto de outro indivíduo, tendo eles passado na frente da padaria, momento em que a vítima os viu e as câmeras de segurança da padaria captaram as imagens.

Registre-se que pequenas contradições periféricas não interferem no fato principal. Anoto que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas; ora, como se pôde observar, os depoimentos dos agentes da lei guardaram clara verossimilhança com as narrativas depreendidas pela vítima do roubo.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados; em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição, e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser configurado nestes autos.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais, mais do que corroborar as declarações da vítima, demonstraram de forma cristalina que o réu Cleiton estava associado ao corréu João para praticar o roubo na Paneteria Berlin, incumbindo a este, na divisão de tarefas, permanecer ao lado de fora do local dos fatos para dar fuga ao réu Cleiton no final do roubo, garantindo, com isso, a execução do crime. Veja que o comportamento do réu João foi decisiva para a prática do crime, sendo, dessa forma, certa a sua autoria no delito.

Diante das provas constantes nos autos, ficou cabalmente comprovado que o réu Cleiton entrou na padaria Berlin, onde, utilizando-se de uma arma de fogo para ameaçar gravemente a vítima Yeiza, subtraiu a quantia de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) da vítima Padaria Berlin, evadindo-se do local logo em seguida na garupa da moto do réu João.

A testemunha arrolada pela defesa, senhora Ana Maria da Silva, não foi capaz de alterar a presente conclusão. Isso porque ela nada trouxe acerca dos fatos, tendo declarado apenas que conhece o acusado João. Sobre os fatos, sabe o que a mãe do réu lhe contou. Não conhece fato que desabone a conduta do réu.

Portanto, não há dúvidas quanto à autoria dos réus, uma vez que, analisando o conjunto probatório, não restam dúvidas de que os réus foram os autores do crime, não merecendo acolhida a tese de absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Ademais, o elemento subjetivo do delito, consistente no dolo dos agentes, ficou demonstrado, uma vez que pela análise das provas colhidas, é certa a vontade dos

réus em subtrair a coisa alheia móvel, com o fim especial de tê-la para si, caracterizando o denominado animus rem sibi habendi. Ademais, ficou cabalmente demonstrado, que para efetivar tal subtração, os réus utilizaram de grave ameaça em face da vítima, mediante o emprego de arma de fogo.

Em seguida o delito de roubo se deu na forma consumada.

A doutrina e jurisprudência atual apontam no sentido de que o delito de roubo se consuma com a disponibilidade, ainda que momentânea, da res furtiva, desde que cessada a violência. Foi o que ocorreu, como visto e explicitado pelos depoimentos e demais provas arroladas aos autos.

Nessa acepção, Cezar Roberto Bitencourt, em seu Tratado de Direito Penal, volume III (p. 104):

"A consumação do crime de roubo se perfaz no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraída mediante violência ou grave ameaça, independente de sua posse mansa e tranquila".

No mesmo sentido, posicionou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"A consumação do crime de roubo ocorre com a simples disponibilidade, ainda que momentânea, da res furtiva, desde que cessada a violência, prescindindo a posse tranquila e a saída da coisa da esfera de vigilância da vítima" (STJ, 6ª Turma, decisão unânime, Rel. Ministro Paulo Medina, REsp nº 476.375-0 MG, j. 26/06/2003).

Inobstante, não é outra a posição do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão proferida no HC 92450/DF, rel. orig. Ministro Marco Aurélio, rel p/acórdão Min. Ricardo Lewandowski, 16.9.1008, 1ªT, publicado no informativo n. 520, in verbis:

Roubo e Momento Consumativo - 2

A Turma reafirmou a orientação desta Corte no sentido de que a prisão do agente ocorrida logo após a subtração da coisa furtada, ainda que sob a vigilância da vítima ou de terceira pessoa, não descaracteriza a consumação do crime de roubo. Por conseguinte, em conclusão de julgamento, indeferiu, por maioria, habeas corpus no qual se pretendia a tipificação da conduta do paciente na modalidade tentada do crime de roubo, ao argumento deque o delito não se consumara, haja vista que ele, logo após a subtração dos objetos da vítima, fora perseguido por policial e vigilante que presenciaram a cena criminosa e o prenderam em flagrante, recuperando os pertences - v. Informativo 517. Reputou-se evidenciado, na espécie, roubo frustrado, pois todos os elementos do tipo se consumaram com a inversão da posse da res furtiva. Vencido o Min. Marco Aurélio, relator, que concedia a ordem para restabelecer o entendimento sufragado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, por reconhecer a hipótese de tentativa, reduzira a pena aplicada ao paciente. HC 92450/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, 16.9.2008. (HC-92450)

No caso em tela, as provas são cabais no sentido de que os réus, após o emprego de grave ameaça, por meio do emprego de arma de fogo, subtraíram para si os objetos narrados na denúncia, consumando o crime.

Dessa forma, observa-se que as condutas dos réus se subsumiram perfeitamente no tipo legal incriminador.

Em sequência, quanto à configuração das causas de aumento tipificadas na denúncia, todas restaram devidamente demonstradas nos autos, sendo, portanto, caso de reconhecimento, vejamos.

Inicialmente, cumpre esclarecermos que além da figura simples do crime de roubo, o Código Penal dispõe sobre "figuras qualificadas" do delito. Tratam, na verdade, de causas de aumento de pena que influem na terceira fase de dosimetria da pena.

Dentre essas causas de aumento de pena, interessam para o presente processo crime as previstas nos §2º, inciso II: concurso de agentes -; e §2º-A, inciso I, emprego de arma.

Pois bem.

Quanto à qualificadora do concurso de agentes, brilhantes são os ensinamentos do Procurador de Justiça Rogério Greco em seu Curso de Direito Penal VIII, p. 38.

"Para que se configure a mencionada qualificadora basta, tão somente que um dos agentes seja imputável, não importando se os demais participantes possuem ou não esse status. Assim, se três pessoas resolvem praticar a subtração, sendo que duas delas são menores de 18 anos, ainda assim estaremos diante da possibilidade de

aplicação da qualificadora."

"Por outro lado, a lei penal exige o concurso, isto é, o acordo de vontades dirigido à finalidade comum de subtrair coisa alheia móvel. Para tanto, faz-se mister verificar o vínculo psicológico que unia os agentes na prática do mesmo crime"

Em verdade, a referida qualificadora restou bem comprovada pela declaração da vítima e depoimentos dos policiais em juízo, que foram firmes em relatar que ambos os réus contribuíram para a prática criminosa.

Nesse sentido, o conjunto probatório é robusto no sentido de que restou plenamente configurada a qualificadora em tela. Ora, os agentes, capazes e com unidade de desígnios, na data dos fatos, reuniram-se para praticar o crime em questão.

Por sua vez, quanto ao emprego de arma de fogo, não há dúvida que possa implicar no seu afastamento.

Isso porque a vítima, na oportunidade em que foi ouvida, foi taxativa em narrar que o roubo portava arma de fogo. Ainda, as imagens das câmeras de segurança são nítidas e não deixam dúvidas que o roubo utilizou uma arma de fogo para ameaçar a vítima no momento do fato criminoso.

Ademais, desnecessária a apreensão da arma para a subsistência do roubo circunstanciado. Nesta ordem de ideias temos que "é suficiente para a caracterização da causa de aumento de pena que o sujeito ativo porte a arma ostensivamente de modo que ameace a vítima, não sendo imprescindível que venha fazer uso do instrumento para praticar a violência ou grave ameaça". No mesmo sentido: "A ausência de apreensão da arma, empregada pelo agente quando da prática de roubo, não impede o reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha presencial" (TACRIM-SP RJD 10/117).

E ainda:

ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária à apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. (HC 93353 / SP - SÃO PAULO Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI / Julgamento: 04/11/2008).

E mais: no concurso delinquencial, em que pese o uso da arma de fogo por alguns dos assaltantes, e não por todos estes, certo é que não se faz mister que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsável, basta que se constate a colaboração para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos.

Neste passo releva notar que a vítima foi taxativa quanto à efetiva participação dos acusados, seja quanto à abordagem, seja ainda quanto ao ato de desapossamento da res, e quanto a fuga, mencionando ainda que o roubo usava a arma de fogo para fins de intimidação, não sendo demais dizer que o fato de o partícipe não portar arma de fogo quando da execução do roubo não interfere com a comunicação da qualificadora correspondente e quanto ao reconhecimento da unitariedade do delito imputado a todos os coautores (arg. do art. 30, CP; cfr. HC 75.972 - STF - 2ª Turma - min. Marco Aurélio - RTJ 168/921; HC 74.861 - STF - 1ª Turma - min. Sydney Sanches - RTJ 164/679; HC 71.559 - STF - 2ª Turma - min. Maurício Corrêa - RTJ 154/908).

Portanto, é caso de reconhecimento do roubo consumado com incidência das duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Assim, concluindo pela tipicidade do fato, da mesma forma verifica-se sua ilicitude. Isso porque não se faz presente qualquer causa excludente de antijuridicidade, quais sejam, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal. A conduta dos acusados, além de típica, contraria o ordenamento jurídico pátrio, atingindo bem constitucionalmente tutelado.

Por fim, não se fazem presentes quaisquer causas que afastem a culpabilidade dos réus, sendo os mesmos imputáveis, apresentando potencial consciência de ilicitude, podendo-se esperar conduta diversa da praticada.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR os RÉUS CLEITON MARCOS DOS SANTOS e JOÃO BATISTA CORREA NETO, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, do Código Penal.

Em sequência, passo a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, "caput", do Código Penal.

RÉU CLEITON MARCOS DOS SANTOS.

Analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar como fator que fuja ao alcance do tipo. O réu ostenta bons antecedentes (fl. 47). Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado; o motivo do crime é o desejo de lucro fácil, o qual já é punido pela objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. As circunstâncias são desfavoráveis. Isso porque, diante da existência de duas majorantes previstas na parte especial do Código Penal, é caso de se utilizar uma delas na terceira fase (emprego de arma de fogo) e utilizar a outra (concurso de agentes) como circunstâncias desfavoráveis nesta fase. As consequências são as normais do tipo. A vítima, em momento algum contribuiu para a prática do delito.

Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente é que aumento a pena base em 1/6 e a fixo em 4 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa fixados no mínimo.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de diminuição de pena e presente a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP), considerando que a outra majorante da parte especial do CP já foi levada em conta na primeira fase de dosimetria da pena como circunstâncias desfavoráveis.

Desse modo, aumento a pena no montante de 2/3 (dois terços) e a fixo a mesma em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 17 dias-multa, fixados no mínimo.

Assim, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, fixo a pena definitiva, corporal e pecuniária, de em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 17 dias-multa fixados no mínimo.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33 do Código Penal e seus respectivos parágrafos, o réu deverá cumprir a pena de reclusão em regime inicial fechado.

Isso porque, as circunstâncias da prática criminosa são desfavoráveis, conforme constou na primeira fase. Assim, nos termos do artigo 33, §3º, do CP, fixo o regime fechado.

Inadmissível ainda a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito bem como concessão de suspensão condicional da pena, uma vez que, não se fazem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão dos referidos benefícios.

RÉU JOÃO BATISTA CORREA NETO.

Analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar como fator que fuja ao alcance do tipo. O réu é possuidor de maus antecedentes (fl. 48-49), todavia deixo para valorá-los na segunda fase de dosimetria da pena por se tratar

de reincidência (Súmula 241 do STJ). Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado; o motivo do crime é o desejo de lucro fácil, o qual já é punido pela objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. As circunstâncias são desfavoráveis. Isso porque, diante da existência de duas majorantes previstas na parte especial do Código Penal, é caso de se utilizar uma delas na terceira fase (emprego de arma de fogo) e utilizar a outra (concurso de agentes) como circunstâncias desfavoráveis nesta fase. As consequências são as normais do tipo. A vítima, em momento algum contribuiu para a prática do delito.

Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente é que aumento a pena base em 1/6 e a fixo em 4 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa fixados no mínimo.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência atenuante do art. 61, inciso I, do CP, uma vez que o réu, na data dos fatos, já tinha sido condenado definitivamente pelos crimes de ameaça e violação de domicílio, tipificados nos artigos 147 e 150 do CP, conforme documento de folhas 48-49.

Assim, aumento a pena intermediária em 1/6 e a fixo em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa fixados no mínimo.

Na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de diminuição de pena e presente a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP), considerando que a outra majorante da parte específica já foi levada em conta na primeira fase de dosimetria da pena, como circunstâncias desfavoráveis.

Desse modo, aumento a pena no montante de 2/3 (dois terços) e a fixo em 9 anos e 26 dias de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, fixados no mínimo.

Assim, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, fixo a pena definitiva, corporal e pecuniária, de em 9 anos e 26 dias de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa fixados no mínimo.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33 do Código Penal e seus respectivos parágrafos, o réu deverá cumprir a pena de reclusão em regime inicial fechado. Isso porque, as circunstâncias da prática criminosa são desfavoráveis, conforme constou na primeira fase. Assim, nos termos do artigo 33, §3º, do CP, fixo o regime fechado.

Inadmissível ainda a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito bem como concessão de suspensão condicional da pena, uma vez que, não se fazem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão dos referidos benefícios.

No mais, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, pois persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, sendo tal medida necessária para a manutenção da ordem pública, diante da gravidade do crime e da hediondez com que se reveste, bem como para garantia da aplicação da Lei penal, ainda mais com a fixação do regime fechado.

Disposições Finais:

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelo artigo 686 do Código de Processo Penal.

Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão para os efeitos do artigo 15, III da Constituição Federal.

Expeça-se certidão de honorários, se for o caso.

P.R.I.C.

Jaguariuna, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA